

1501152-41.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ORLANDO GONÇALVES DE CASTRO NETO

Comarca: Agudos

Foro: Foro de Agudos

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2287948/2021 - DEL.POL.AGUDOS, 20958005 - DEL.POL.AGUDOS, 1355/21/101 - DEL.POL.AGUDOS, 2287948 - DEL.POL.AGUDOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO ALVES DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Agudos

Foro de Agudos

1ª Vara Judicial

Rua Paulo Nelli, 276, Agudos-SP - cep 17120-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1501152-41.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501152-41.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2287948/2021 - DEL.POL.AGUDOS, 20958005 - DEL.POL.AGUDOS, 1355/21/101 - DEL.POL.AGUDOS, 2287948 - DEL.POL.AGUDOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO ALVES DE PAULA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ORLANDO GONÇALVES DE CASTRO NETO

Vistos.

Marcelo Alves de Paula, qualificado nos autos, foi denunciando como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (fls. 179/183).

Consta da denúncia que, no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 10h15, na Rua Ophelis de Almeida Françoso, nº 1173, Professor Simões, Vila Santa Cecília, nesta cidade e comarca de Agudos, o réu mantinha consigo em depósito e guardava, para fins de tráfico, 12 pedras de "crack", com massa líquida total de 376g, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme

auto de constatação provisória de fls. 26/30 e auto de exibição e de apreensão de fls. 15/23.

O acusado foi notificado (fls. 240), sendo-lhe nomeada Defensora, e apresentou defesa prévia às fls. 251/252.

A denúncia foi recebida (fls. 256/257).

No curso da audiência de instrução, foram ouvidas três testemunhas arroladas pela Acusação e o réu, ao final, foi interrogado.

Alegações finais ofertadas oralmente e gravadas no SAJ.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

O feito encontra-se em ordem. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais, pertinente a análise do mérito da causa.

Dispõe o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 que:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga; o jurídico é a saúde pública.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/23), pelos laudos periciais (fls. 26/30 e 288/291), bem como pela prova oral produzida na fase instrutória sob o crivo do contraditório.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do réu pelos mesmos elementos.

A testemunha de acusação e policial civil Ricardo Faustino Xavier narrou que, em 2021, receberam denúncia de que o réu teria voltado para Agudos e estariam praticando tráfico de drogas em casa conhecida da polícia, sabendo que ele guardaria parte das drogas na casa e parte enterrada. O Delegado pediu mandado de busca e apreensão. Nas campanhas iniciais, não havia movimentação. Tinham informações de que o réu atuava na distribuição. No dia 21 de outubro de 2021, já com o mandado de busca e apreensão, o Delegado pediu para que fossem até lá, o réu estava sentado na porta de sua casa. O Delegado apresentou o mandado e disse que fariam a busca. Na casa, sua namorada estava. Dentro da edícula, que era sua casa, começaram a busca pelo quarto, a namorada acompanhou a busca. Dentro de um tênis vermelho, a testemunha achou um saco plástico com uma porção grande de crack. Na cozinha, havia uma estante em que ele mesmo apontou que ele tinha um saco com quase mil pinos vazio para acondicionamento de cocaína. Continuando as buscas, no fogão, a testemunha achou mais uma sacola com 8 tabletes de crack que, depois de pesados, somaram 376 gramas de crack. Na edícula, havia também dois rolos de filme plástico

e um rolo de fita adesiva. O réu teria dito ao Delegado que era integrante do PCC e negou a propriedade das drogas.

A testemunha de acusação e policial civil Jose Aparecido Laurentino contou que receberam informações de que o réu teria saído da prisão e estaria traficando drogas em Agudos, guardando parte da drogas em casa e outra enterrada. Diligenciaram seu endereço, mas o portão era sempre mantido fechado com cadeado. O Delegado pediu mandado de busca e apreensão no endereço. No dia 21 de outubro de 2021, de manhã, passaram no local para ver se o réu estaria lá. O acusado estava sentado em frente ao porta de sua casa. Estavam com viatura descaracterizada. Pararam, informaram sobre o mandado de busca e apreensão e entraram. Na casa, havia uma namorada dele, que se trocou a pedido do réu. Começaram a busca. No quarto dele, com Daiane que acompanhou a busca, encontraram uma porção grande de crack no tênis do acusado. No armário da cozinha, o réu indicou aos policiais onde havia inúmeros pinos vazios. O policial Ricardo encontrou no fogão mais um saco com bastantes porções grandes de crack. No quartinho ao lado, encontraram dois rolos de filme e uma fita adesiva. Não confirmou, nem negou a propriedade das drogas. Ficou quieto e disse que a namorada não sabia das drogas.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria. O fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção. Ademais, não há motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, uma vez que eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas informações, até que se demonstre cabalmente o contrário.

Da jurisprudência, trago à colação: “não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese” (STJ, HC nº 162.131/ES, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 25/05/2010).

Por fim, a testemunha de acusação Daiane Paula Cordeiro da Silva, ouvida como informante, contou que viu as drogas do tênis serem localizadas, mas não sabia delas antes. Disse que o réu trabalhava com seu irmão fazendo cama. Não sabia que o acusado tinha envolvimento com drogas e disse que se relacionavam há cerca de dois meses. Contou que o réu começou a usar cocaína, mas longe dela.

Em solo policial, o réu confessou a prática do crime e sua autoria (fls. 07).

Interrogado em juízo, o réu disse que estava trabalhando com seu irmão na fábrica de cama. Seu irmão viu que ele estava usando cocaína e pediu que ele morasse sozinho. Para fazer um bico, lavava carro e ajudava adega. Então, conheceu um rapaz, que pediu para que ele guardasse uma quantia de droga em troca de dinheiro. Guardou a droga para o rapaz cujo nome não pode dar por segurança própria. Estava na porta de sua casa quando os mesmos policiais fizeram a busca. Disse a eles que havia pinos no armário e não disse mais nada. Os policiais acharam as drogas, mas não sabia a quantidade porque apenas as guardava, quem mexia neles era apenas o dono.

Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação dos acusados é medida de rigor.

Os argumentos apresentados pelos policiais tendem a ser seguros e coesos sobre o fato apresentado e situação atual do réu.

Destaco que a confissão do acusado está em harmonia com as demais provas produzidas nos autos.

Ressalto, por fim, que o tipo penal do crime de tráfico de drogas é composto de múltiplos núcleos e, dentre todos, encontra-se "vender, oferecer, trazer consigo e guardar", figuras que evidentemente restaram demonstradas no caso em tela.

Assim, passo a dosar a reprimenda conforme critério trifásico.

Na primeira fase, atento aos arts. 59 e 68 do Código Penal e ao art. 42 da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias judiciais são normais à espécie, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o tipo.

Comungo do entendimento de que, ultrapassado o período depurador, não é mais possível utilizar a condenação criminal como Maus antecedentes. Nesse sentido, cito precedente do E. STF:

Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 3. Aumento da pena-base. Não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06. 4. Período depurador de 5 anos estabelecido pelo art. 64, I, do CP. Maus antecedentes não caracterizados. Decorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos Maus antecedentes. Aplicação do princípio da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. 5. Direito ao esquecimento. 6. Fixação do regime prisional inicial fechado com base na vedação da Lei 8.072/90. Inconstitucionalidade. 7. Ordem concedida. (HC 126315, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 04-12-2015 PUBLIC 07-12-2015)

Na segunda fase, verifico a agravante da reincidência (Processo nº 0089969-22.2013.8.26.0050 - certidão às fls. 138) e, ao mesmo tempo, a atenuante da confissão (Art. 65, III, alínea "d" do Código Penal), razão pela qual compenso uma com a outra e mantenho a pena intermediária no piso legal.

Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição da pena. Destaco que não é o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 por se tratar de réu reincidente (Processo nº 0089969-22.2013.8.26.0050 - certidão às fls. 138).

Destarte, fixo a pena final em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Considerando a quantidade de pena aplicada, o tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, CPP), bem como por se tratar de acusado reincidente, mas não específico (Processo nº 0089969-22.2013.8.26.0050 - certidão às fls. 138), fixo o regime inicial SEMIABERTO, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e por aplicação analógica da Súmula nº 269 do STJ ("É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."), ressaltando que o réu encontra-se preso provisoriamente desde 21/10/2021, portanto, há 5 meses e 29 dias.

Saliento que deixo de fixar automaticamente o regime inicial fechado com base tão só no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, pois, conforme reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a fixação de regime inicial fechado com base unicamente na hediondez do delito (ARE 935967 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 20-05-2016 PUBLIC 23-05-2016).

Assim, a jurisprudência do E. STF consolidou entendimento de que a hediondez ou a

gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto (HC 133617, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 23-05-2016 PUBLIC 24-05-2016).

Considerando a reincidência e a quantidade de pena aplicada, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP), bem como a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Por fim, o valor do dia-multa deve ser fixado no patamar mínimo, à míngua de elementos que demonstrem capacidade financeira dos agentes, ou seja, em 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Resguardado meu entendimento pessoal, é de se conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade na medida em que fixado o regime inicial semiaberto.

Isso porque, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), a prisão provisória não é compatível com o regime semiaberto já que, "uma vez alterado o regime inicial de cumprimento da pena, a negação do direito de o sentenciado recorrer em liberdade deve estar compatibilizada com as condições do regime determinado." <https://www.conjur.com.br/2020-nov-08/stf-revoga-prisao-condenado-cumprir-pena-regime-semiaberto>

Desse modo, "(...), de acordo com a jurisprudência do STF, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, a manutenção da prisão preventiva representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória." <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=454897&ori=1>

Nesse sentido, os seguintes julgados:

Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário. (HC 138122, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 19-05-2017 PUBLIC 22-05-2017) [grifamos]

EMENTA: Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicção à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. 1. A negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 pelas instâncias ordinárias não está lastreada em presunções, ilações ou conjecturas. Pelo contrário, apresentaram elas elementos concretos que apontam não só que o paciente atuou conscientemente a rogo de organização criminosa, como

também se dedicava à atividade ilícita, ficando demonstrado que ele teria realizado outras viagens em circunstâncias indicativas de transporte de drogas. 2. Tal qual se deu na espécie, "a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa" (HC nº 119.053/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/14). 3. A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado. 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício. (HC 141292, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 22-05-2017 PUBLIC 23-05-2017) [grifamos]

Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado. (HC 132923, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 25-04-2016 PUBLIC 26-04-2016) [grifamos]

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau. (HC 130773, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 20-11-2015 PUBLIC 23-11-2015) [grifamos]

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTES

SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 185181 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020) [grifamos]

De fato, quando o art. 282 do CPP menciona a necessidade e adequação da prisão preventiva, faz inequívoca referência ao princípio da proporcionalidade. Na linha desse raciocínio, conclui-se que também deve haver obediência à proporcionalidade em sentido estrito, que também é referido pela doutrina como princípio da homogeneidade das cautelares. Esse princípio consubstancia um mandamento de otimização que recomenda que as medidas cautelares não devem, tanto quanto possível, serem mais gravosas do que o próprio provimento condenatório.

Nada obstante, conforme se verifica também dos julgados acima, é possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

O legislador estabeleceu, no art. 319 do Código de Processo Penal, medidas cautelares diversas da prisão. São elas cabíveis na espécie na medida em que há prova da autoria e da materialidade do delito decorrentes da condenação.

Nesse contexto, para fins de garantia da futura aplicação da lei penal, devem ser impostas medidas cautelares diversas da prisão desde que adequadas ao caso concreto, razão pela qual aplico as seguintes medidas cautelares (art. 319, I, IV e V, Código de Processo Penal): (a) comparecimento trimensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) comparecimento a todos os atos do processo; (c) proibição de se ausentar da comarca, salvo se autorizado pelo Juízo; (d) recolhimento domiciliar nos dias úteis durante o período noturno, das 22:00 horas às 06:00 horas, e nos dias de folga (sábados, domingos e feriados) durante todo o dia, salvo por motivo de trabalho; (e) proibição de mudar de endereço domiciliar sem prévia autorização do Juízo.

Pelo exposto, CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade, aplicando-lhe as medidas cautelares diversas da prisão acima mencionadas.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado Marcelo Alves de Paula, com a devida qualificação nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, e a pena pecuniária de 500 dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser observada a detração de 05 meses e 29 dias porque já cumpridos a título de prisão provisória.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade nos termos da fundamentação supramencionada, assim como lhe aplico, também conforme acima fundamentado, as seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, I, IV e V, Código de Processo Penal): (a) comparecimento trimensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) comparecimento a todos os atos do processo; (c) proibição de se ausentar da comarca, salvo se autorizado pelo Juízo; (d) recolhimento domiciliar nos dias úteis durante o período noturno, das 22:00 horas às 06:00 horas, e nos dias de folga (sábados, domingos e feriados) durante todo o dia, salvo por motivo de trabalho; (e) proibição de mudar de endereço domiciliar sem prévia autorização do Juízo.

Portanto, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais (CPP, art. 804), que deverão ser recolhidas no prazo de 10 dias a contar do trânsito em julgado. Eventual causa de isenção será avaliada pela Vara das Execuções Criminais competente.

Decreto a perda dos valores apreendidos, comprovadamente vinculados à prática ilícita. Destine-se ao FUNAD na forma do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Deixo de terminar o lançamento do nome do réu no rol de culpados em face da revogação do artigo 393 do Código de Processo Penal.

Se for o caso, EXPEÇA-SE certidão para remuneração da Defensora dativa, conforme tabela do convênio DPE/OAB.

Após o trânsito em julgado:

- (i) Expeçam-se ofícios ao IIRGD, ao TRE e à VEP.
- (ii) Extraia-se a carta de guia.
- (iii) Intime-se o réu para pagamento da pena pecuniária em 10 dias (art. 50, CP) e, não o fazendo, oficie-se a Fazenda Pública Estadual.
- (iv) Expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

Prolatada em audiência, saem as partes devidamente intimadas.

Publique-se e Cumpra-se.

Dispensado o registro (Provimento CG nº 27/2016).

Agudos, 19 de abril de 2022.

ORLANDO GONÇALVES DE CASTRO NETO
JUIZ DE DIREITO TITULAR

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA